

CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LMRG CORPORATIVO, S.A. DE C.V. ACTUANDO POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ANA CLAUDETTE GARCÍA IBARRA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA EMPRESA, Y POR OTRA MARIA FERNANDA SERRANO PADILLA, EN ADELANTE LA PERSONA TRABAJADORA, DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que **LMRG Corporativo, S.A. de C.V.**, es titular del modelo de negocio bajo la modalidad de franquicia comercialmente conocida como **LMRG Corporativo**, respecto del cual es licenciataria de la totalidad de la propiedad intelectual que la distingue (marcas, avisos comerciales, derechos de autor, manuales de procedimientos y licencias).
2. Que **LA PERSONA TRABAJADORA MARIA FERNANDA SERRANO PADILLA** y la sociedad **LMRG Corporativo, S.A. de C.V.**, han sostenido una relación de trabajo desde el día **21 DE SEPTIEMBRE DE 2026**, en donde **MARIA FERNANDA SERRANO PADILLA** se desempeña en el puesto de **AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS**.
3. Aunado al punto anterior, **LA PERSONA TRABAJADORA** tiene acceso a información confidencial de **LA EMPRESA** y sus socios, que tiene un alto grado de importancia comercial, por lo que, **LAS PARTES** acordaron llevar a cabo la celebración del presente **CONVENIO**.

DECLARACIONES

1. Declara **LA EMPRESA**, a través de su representante legal que:
 1. Es una persona jurídica, legalmente constituida de acuerdo con las disposiciones y leyes mexicanas aplicables.
 2. Su representante comparece en este acto, con las facultades necesarias para obligar a su representada en el presente **CONVENIO**, sin que hasta la fecha dichas facultades le hayan sido revocadas o restringidas.
 3. Para efectos del presente **CONVENIO**, establece su domicilio en **calle Arco Marco Aurelio número 385, colonia Arcos de Zapopan, Zapopan, Jalisco, código postal 45130**.
 4. Que cuenta con RFC **LCO191127K29**.
 5. Que se tiene como actividad económica la siguiente: **Bufetes jurídicos**.
 6. Que es de su interés celebrar el presente **CONVENIO**, con la finalidad de proteger la **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL** compartida con **LA PERSONA TRABAJADORA**, en virtud de lo señalado en los antecedentes de este instrumento.
2. Declara **LA PERSONA TRABAJADORA** por su propio derecho:
 1. Es una persona física de nacionalidad mexicana, mayor de edad, que cuenta con la capacidad para celebrar el presente instrumento.

2. Cuenta con domicilio ubicado en BAHIA DE LOS LOBOS #2585 , COL. PARQUES DE SANTA MARIA, CP 45609, TLAQUEPAQUE, JALISCO.
 3. Cuenta con Clave Única de Registro Poblacional (CURP) SEPF031111MJCRDRA1.
 4. Que es de su interés obligarse mediante el presente **CONVENIO** con el fin de obligarse a la secrecía de la **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL** de **LA EMPRESA** y sus socios.
3. Una vez hechas las declaraciones anteriores, **LAS PARTES** exponen que es su deseo celebrar el presente **CONVENIO** a fin de proteger su información confidencial que compartan en la presente relación de trabajo, por lo cual hacen constar que conocerán, dispondrán y manejan la información que resulte de dicha relación con el mayor sigilo posible; por lo tanto, es su voluntad el cumplimiento de las siguientes:

CLÁUSULAS

1. OBJETO

Mediante el presente **CONVENIO**, se regula la protección y resguardo de la información técnica confidencial a la que **LA PERSONA TRABAJADORA** tiene en virtud de la relación laboral señalada en los antecedentes del presente **CONVENIO**.

2. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

LAS PARTES acuerdan que Información Confidencial significa:

1. **La información técnica y de productos de cualquier naturaleza:** (a) derechos, (b) registros, (c) títulos y (d) licencias de propiedad intelectual; (e) los protocolos de pruebas, resúmenes de datos; todo con relación a la propiedad intelectual que distingue al modelo de negocio comercialmente conocido como LMRG Corporativo
2. **Cualquier información confidencial relacionada con el negocio:** (a) Los planes de negocio, (b) Las previsiones, (c) los procedimientos de contratación, (d) los registros de mantenimiento, (e) la información de costos y fijación de precios, (g) relaciones con terceros.
3. **La información considerara como *know how*:** (a) secretos industriales, (b) estrategias implementadas en la prestación de servicios, (c) los programas implementados a la luz del objeto social de **LMRG Corporativo, S.A. de C.V.**, (d) receta de los productos comercializados, (e) relación de proveedores, (f) manuales y modelos de operación, (g) derechos de autor, y demás información considerada como propiedad intelectual.
4. **Información operativa:** (a) contraseñas y claves de acceso, (b) contratos y condiciones laborales de los empleados de **LA EMPRESA**, los socios de esta y aliados, (c) salarios, (d) diagramas de flujo y operación, (e) organigramas y descripción de puestos, (f) metas y objetivos de las diferentes áreas que componen **LA EMPRESA**, (g) negociaciones con terceros de cualquier naturaleza, (h) correos electrónicos empresariales y su contenido.
5. **Información financiera y contable:** (a) estados de cuenta, (b) estrategias financieras, (c) portafolios de inversión, (d) estados financieros, (e) informes de crédito, (f) información fiscal, (g) operaciones bursátiles y de crédito (h) nóminas, (i) chequeras; (j) cuentas de banco.

6. **Información corporativa:** (a) mandatos de cualquier especie, (b) asambleas, (c) libros corporativos, (d) estado legal de la sociedad, (e) información relacionada con los socios y/o su operación empresarial, (f) prácticas corporativas, (g) información societaria de **LA EMPRESA** y sus socios o aliados.
7. Información que **LA PERSONA TRABAJADORA** encontró o estuvo informado durante la vigencia de la relación laboral señalada en los antecedentes anteriores.

3. **NO DIVULGACIÓN**

A través de este **CONVENIO** y durante la vigencia de la relación de trabajo, **LA PERSONA TRABAJADORA** se obliga a no hacer uso ni en todo ni en parte de la información confidencial para fines propios y/o de terceros y/o familiares, es decir, a sus ascendientes, descendientes, padres, hijos, cónyuge, concubino, concubina, hermanos, medios hermanos, o cualquier otra persona con la que tenga cierto grado de parentesco ya sea consanguíneo, de afinidad o por adopción, que tenga una ni dentro ni fuera de territorio nacional, aun cuando se trate de incluirla o entregarla en otros documentos como estudios, reportes, propuestas u ofertas, y a no revelar, divulgar, exhibir, mostrar ni comunicar, enajenar, prestar, negociar por cualquier medio ya sea impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico, fotográfico u otro similar a ninguna persona ajena a los propios participantes de la relación de trabajo entre **LAS PARTES**.

1. **LA PERSONA TRABAJADORA** de ninguna manera analizará, rediseñará o aplicará la información, ya sea esto directa o indirectamente proporcionadas por **LA EMPRESA** durante y después de un período de 5 cinco años posteriores al vencimiento del presente **CONVENIO**.

En el caso de que se considere que **LA PERSONA TRABAJADORA** tenga una conducta prohibida por una causa directa o indirecta, incumpliendo parcial o totalmente lo establecido en el **Reglamento Interior de Trabajo** el presente **CONVENIO**, será responsable de cualquier daño que puedan sufrir **LA EMPRESA** y sus socios o aliados como consecuencia de dicha conducta.

2. **LA PERSONA TRABAJADORA** reconoce que **LA EMPRESA** tiene ciertos secretos comerciales, patentes y/o que está en el proceso de la obtención de ciertas de ellas y está de acuerdo que esto no infringe, directa o indirectamente en dichas patentes, secretos comerciales, reconoce que emprender cualquier acción puede resultar en la destrucción, disminución o invalidación de tales patentes y/o los secretos comerciales.
3. **LA PERSONA TRABAJADORA** reconoce y acepta que todos los derechos, títulos e intereses de cualquier información confidencial y/o derechos de propiedad intelectual deberán y seguirán siendo propiedad exclusiva de **LA EMPRESA**. Esta disposición deberá incluir en lo subsecuente el desarrollo de la tecnología que **LA EMPRESA** esté desarrollando y/o relacionen productos, y en conformidad de cualquier reclamo de propiedad atribuible por **LA PERSONA TRABAJADORA**, en estos casos se considerará trabajo(s) por la contratación y propiedad exclusivamente de **LA EMPRESA**.

4. **EXCEPCIONES**

Sin perjuicio de lo estipulado en el presente **CONVENIO**, **LAS PARTES** no tendrán la obligación de confidencialidad en los siguientes casos:

1. Cuando la información se encuentre en el dominio público al momento de transmitirlo entre **LAS PARTES** o, una vez transmitida la información, ésta acceda al dominio público sin infracción de ninguna de las estipulaciones del presente **CONVENIO**.
2. Cuando la información ya estuviera en conocimiento de **LAS PARTES** con anterioridad a la firma del presente **CONVENIO** y sin obligación de guardar confidencialidad.
3. Cuando la legislación vigente o un mandato judicial exija su divulgación. En ese caso, **LAS PARTES** deberán llegar a un acuerdo por escrito a causa de tal eventualidad y harán todo lo posible para garantizar que se dé un tratamiento confidencial a la información.
4. En caso de que una de **LAS PARTES** pueda probar que la información fue desarrollada o recibida legítimamente de terceros, de forma totalmente independiente a la relación entre **LAS PARTES**.

5. ENTREGA DE DOCUMENTOS

LA PERSONA TRABAJADORA se obliga a devolver o en su caso destruir, frente a un tercero designado por **LA EMPRESA**, cualquier documentación en la que figure información confidencial, que hubiera obtenido en el desempeño de sus actividades, así como cualquier tipo de soporte y, en su caso, las copias obtenidas de los mismos, que constituyan información amparada por el deber de confidencialidad objeto del presente **CONVENIO**, en el supuesto de que cese la relación laboral entre **LAS PARTES** por cualquier motivo.

Por lo anterior, **LAS PARTES** establecen que en caso de que **LA PERSONA TRABAJADORA** no devuelva o, en su caso, no destruya la información confidencial, perteneciente a **LA EMPRESA**, en un término de 3 días contados a partir de la fecha de rescisión de la relación laboral, este será acreedor a la pena convencional establecida en la cláusula octava del presente **CONVENIO**.

Acuerda **LA PERSONA TRABAJADORA** que la información confidencial es propiedad valiosa para **LA EMPRESA** y sus filiales. A menos de que **LA EMPRESA** de su consentimiento expreso previo por escrito, **LA PERSONA TRABAJADORA** no divulgará ninguna información confidencial a nadie, ni utilizará la información confidencial o cualquier parte de ella para cualquier otro propósito que los propósitos limitados establecidos en este **CONVENIO**, por lo que **LA PERSONA TRABAJADORA** tomará todas las precauciones razonables para evitar la divulgación de la información confidencial a terceros.

6. FILIALES

LA PERSONA TRABAJADORA reconoce que tiene acceso a la **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL** de **LA EMPRESA** y sus socios, por lo que, **LA PERSONA TRABAJADORA** se obliga a guardar la estricta secrecía de la **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL** de las **FILIALES** anteriormente señaladas bajo los mismos términos del presente **CONVENIO**.

7. VIGENCIA

Para efecto de llevar a cabo el objeto del presente **CONVENIO**, **LAS PARTES** señalan que el presente **CONVENIO** de confidencialidad tendrá como vigencia el tiempo en que dure su actual relación de trabajo y 5 años posteriores a la terminación de dicha relación.

Lo anterior incluye cualquier revelación de información o difamación, independientemente de la causa, por medio de redes sociales o medios electrónicos y que revelen o perjudiquen, en todo o en parte, la información confidencial y/o considerada como know how en los términos del presente convenio.

8. PENA CONVENCIONAL

En virtud de la presente cláusula, **LA PERSONA TRABAJADORA** acepta que la **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL** protegida en el presente instrumento consta de bienes tangibles e intangibles propiedad de **LA EMPRESA** por lo que la aplicación propia o por medio de cualquier sujeto señalado en la cláusula de no divulgación y extensión de información confidencial, que resulte similar con **LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL** que se regula a través de este instrumento, y en general cualquier información protegida por medio del presente instrumento se considerará como una violación al mismo, por lo que **LA PERSONA TRABAJADORA** se hará acreedor al pago de una pena convencional por la cantidad de **\$5,000,000 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.)** pagaderos dentro de los 10 días naturales siguientes a que se suscite la violación a los acuerdos establecidos en el presente **CONVENIO** u otras violaciones en relación a la información confidencial que establezcan las leyes aplicables.

La pena convencional antes descrita se encuentra calculada con base en el valor comercial que la **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL** de **LA EMPRESA**, sus socios y aliados, mismo que no supera los parámetros del artículo 1843 del Código Civil Federal el cual se determinará al momento de incurrir en la violación de la confidencialidad, lo anterior sin perjuicio a las acciones legales a las que **LA EMPRESA** estuviese facultado por la revelación ilegal de la **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL** propiedad de **LA EMPRESA**.

9. EXTENSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

LA PERSONA TRABAJADORA manifiesta que sabe la magnitud e importancia de la información confidencial y reconoce que sería prácticamente irreparables los daños que podría causarle a **LA EMPRESA** por la difusión de la información confidencial, por lo que **LA PERSONA TRABAJADORA** se obliga a respetar la secrecía aquí pactada, desde el momento en que recibió la información confidencial y a hacer saber a todas las personas que bajo cualquier acto o estado jurídico tengan relación con él y se vean involucradas o tengan acceso por cualquier causa a la información confidencial, tales como sus familiares, es decir, a sus ascendientes, descendientes, padres, hijos, cónyuge, concubino, concubina, hermanos, medios hermanos, o cualquier otra persona con la que tenga cierto grado de parentesco ya sea consanguíneo, de afinidad o por adopción, socios, poderdantes, trabajadores, cónyuge, deudores o acreedores, las obligaciones consignadas en este **CONVENIO** a su cargo, así como a obligar a dichas personas a respetar la secrecía y confidencialidad de la información confidencial recibida o que reciba de **LA EMPRESA** en los términos de este **CONVENIO**.

10. COMPETENCIA DESLEAL

En virtud de la presente cláusula **LA PERSONA TRABAJADORA** se compromete a no realizar actos de competencia desleal en contra de **LA EMPRESA**, tales como:

1. Desacreditar mediante aseveraciones falsas a **LA EMPRESA**, sus representantes, socios, dependientes, otros aliados, asociados y sus productos, derivados de su actividad comercial;
2. Inducir al público a duda o confusión sobre la naturaleza de los servicios y productos que **LA EMPRESA** brinda al público en general;
3. Comercializar o promover servicios o productos de otras empresas que tengan un objeto similar al de **LA EMPRESA** aprovechándose de cualquier tipo de ventaja o beneficio por la relación existente entre las partes;

Lo anterior derivado del conocimiento de **LA PERSONA TRABAJADORA** sobre los productos y servicios que promueve **LA EMPRESA** al público en general, por lo que **LA PERSONA TRABAJADORA** no podrá celebrar con ninguna persona física o moral, nacional o extranjera, pública o privada, presente o futura, cualquier clase de acuerdo, convenio, instrumento, negociación o asumir obligaciones que estén en conflicto con el presente compromiso o que derive o implique el incumplimiento del mismo por sí mismo, ni por ningún tercero.

11. NOTIFICACIONES

LAS PARTES establecen que cualquier notificación que se deba realizar en virtud del presente **CONVENIO**, deberá ser en forma escrita y podrá hacerse a través de mensajería privada, correo certificado, correo electrónico (e-mail), siempre que: (i) sean dirigidas al domicilio, número de fax o dirección de correo electrónico de la parte correspondiente y (ii) conste fehacientemente la entrega de la notificación. En el caso de notificaciones que se refieran a situaciones relacionadas con las cláusulas esenciales de este **CONVENIO**, éstas podrán realizarse en los términos antes señalados, siempre que posteriormente se remita a la parte correspondiente el documento original, siendo los señalados en las declaraciones del presente convenio.

12. DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Cualquier controversia derivada o relacionada con el presente **CONVENIO**, deberá ser resuelta en forma definitiva por los tribunales establecidos en la ciudad de Guadalajara y se aplicarán el Código Civil del Estado de Jalisco y las leyes aplicables para solucionarlos; renunciando **LAS PARTES** a cualquiera que les correspondiera por razón de domicilio o cualquier otra causa.

13. NATURALEZA DEL CONVENIO

El presente **CONVENIO** es de naturaleza civil y se encuentra regulado especialmente por los artículos 163 a 169 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente en la República Mexicana, así como por el Código Civil para el estado de Jalisco y Código Civil Federal. Derivado de lo anterior y en virtud de la actual relación laboral entre **LAS PARTES**, el presente instrumento se encuentra también regulado por los artículos 134, fracción XIII, y 47, fracción IX, de la Ley Federal del Trabajo, por lo que **LA PERSONA TRABAJADORA** asumirá la responsabilidad del incumplimiento al presente **CONVENIO**.

14. MODIFICACIONES AL CONVENIO

El **CONVENIO** sólo podrá ser modificado mediante documento jurídico celebrado por escrito y firmado por ambas partes.

15. LIBERTAD CONTRACTUAL

Ambas partes suscribimos este **CONVENIO** conscientemente y sin que exista ningún vicio de la voluntad que pudiera afectar la validez o los efectos del presente **CONVENIO**.

16. NO ESTIPULACIÓN EN FAVOR DE TERCEROS

Ninguna disposición en el presente **CONVENIO** está diseñada ni podrá ser interpretada de tal manera que confiera a persona o entidad alguna ningún derecho bajo este **CONVENIO**.

17. ENCABEZADOS

LAS PARTES aceptan expresamente que los encabezados y/o títulos de las cláusulas de este convenio, se encuentran para instruir su contenido, por lo que no deberán afectar en ningún sentido su interpretación.

18. INVALIDEZ

En el caso de que alguna autoridad competente determine que alguna cláusula, contenido de esta o acuerdo del presente **CONVENIO** deba ser considerada como inválida, **LAS PARTES** acuerdan que los demás incisos, párrafos y/o cláusulas del presente instrumento continuarán siendo válidos, vigentes y obligatorios para **LAS PARTES**.

19. ACUERDO TOTAL

El presente **CONVENIO** incluye todas las disposiciones que regirán la confidencialidad entre **LAS PARTES**. Por lo que ningún **CONVENIO** celebrado con anterioridad ni ninguna negociación entre **LAS PARTES** que vaya en contra del principio del presente será admitido en la interpretación de los términos y condiciones de este.

Leído que fue en todas sus partes el contenido del presente compromiso y conociendo el alcance de todas las declaraciones y obligaciones, **LAS PARTES** lo suscriben por duplicado en el Estado de **Jalisco** a 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026.


MARIA FERNANDA SERRANO PADILLA
LA PERSONA TRABAJADORA

LMRG Corporativo, S.A. de C.V.
A través de su representante legal
Ana Claudette García Ibarra